

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 855/2530	พนักงานอัยการ จังหวัด ตรัง	โจทก์
	นาย หนู นนทรักษ์	ผู้ร้อง
	นาง จำ นา ญ นนทรักษ์	จำเลย

ป.วิ.พ. มาตรา 143, มาตรา 271

ป.อ. มาตรา 357

ป.วิ.อ. มาตรา 47, มาตรา 50, มาตรา 190, มาตรา 191

โจทก์ฟ้องขอให้ลงโทษจำเลยฐานลักทรัพย์เงินเหรียญของผู้เสียหายรวมเป็นเงิน 110,000 บาท หรือรับของโจรเงินเหรียญของผู้เสียหาย ซึ่งเจ้าพนักงานตำรวจยึดได้จากจำเลยรวมเป็นเงิน 22,300 บาท และขอให้จำเลยคืนหรือใช้ราคาทรัพย์เป็นเงิน 87,700 บาทที่ยังไม่ได้คืนแก่ผู้เสียหายจำเลยให้การรับสารภาพฐานรับของโจร เมื่อศาลชั้นต้นพิพากษาลงโทษฐานรับของโจร ความรับผิดชอบทางแพ่งของจำเลยคงมีอยู่เฉพาะในส่วนที่เกี่ยวข้องเนื่องกับความผิดทางอาญาฐานรับของโจรเท่านั้น แม้ศาลชั้นต้นมีคำสั่งให้คืนหรือใช้ราคาทรัพย์เป็นเงิน 87,700 บาท ตามคำขอท้ายฟ้องแก่ผู้เสียหาย ก็ต้องแปลว่าเป็นคำสั่งให้คืนหรือใช้ราคาทรัพย์ในส่วนที่จำเลยรับของโจร เมื่อผู้เสียหายได้รับของกลางที่จำเลยรับของโจรไว้คืนไปแล้วย่อมไม่อาจขอให้ยึดทรัพย์ของจำเลยขายทอดตลาดเอาเงินชำระหนี้นี้ได้

กรณีสืบเนื่องจากจำเลยถูกฟ้องว่ากระทำผิดฐานลักทรัพย์หรือรับของโจรเงินเหรียญชนิดต่าง ๆ ของนายเอี่ยมผู้เสียหาย จำเลยให้การรับสารภาพฐานรับของโจรเงินเหรียญบางส่วนที่ถูกคนร้ายลักไป คดีถึงที่สุดโดยศาลชั้นต้นพิพากษาลงโทษจำคุก 1 ปี ให้จำเลยคืนหรือใช้ราคาทรัพย์ 87,700 บาทแก่ผู้เสียหาย ผู้เสียหายในฐานะเจ้าหน้าที่ตามคำพิพากษาขอให้บังคับคดียึดทรัพย์จำเลยมาชำระหนี้ เจ้าพนักงานบังคับคดียึดที่ดินและบ้านขอยทอดตลาด ผู้ร้องยื่นคำร้องว่าทรัพย์ที่เจ้าพนักงานยึดมาเป็นของผู้ร้องขอให้ปล่อยทรัพย์ที่ยึด

ผู้เสียหายคัดค้านว่า ทรัพย์ที่เจ้าพนักงานบังคับคดียึดเป็นของจำเลยกับผู้ร้องร่วมกัน ขอให้ยกคำร้อง

ศาลชั้นต้นพิพากษาให้ปล่อยทรัพย์ที่ยึด

ผู้เสียหายอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษากลับ ให้ยกคำร้อง

ผู้ร้องฎีกา

ศาลฎีกาโดยมติที่ประชุมใหญ่วินิจฉัยว่า "คดีนี้ศาลชั้นต้นพิพากษาว่าจำเลยมีความผิดฐานรับของโจร ตามคำให้การรับสารภาพของจำเลยและให้จำเลยคืนหรือใช้ราคาทรัพย์จำนวน 87,700 บาท แก่ผู้เสียหายปัญหาขึ้นมาสู่การพิจารณาของศาลฎีกาในชั้นบังคับคดี ทรัพย์ที่เจ้าพนักงานบังคับคดีนำยึดเพื่อขายทอดตลาดชำระหนี้ตามคำพิพากษาเป็นของจำเลยหรือผู้ร้อง ในปัญหานี้เห็นควรวินิจฉัยเสียก่อนว่าผู้เสียหายมีอำนาจขอให้บังคับคดีส่วนแบ่งในกรณีนี้หรือไม่ เห็นว่าโจทก์ฟ้องขอให้ลงโทษจำเลยฐานลักทรัพย์เงินเหรียญหลายชนิดของผู้เสียหายรวมเป็นเงิน 110,000 บาท หรือรับของโจรเงินเหรียญหลายชนิดของผู้เสียหายรวมเป็นเงิน 22,300 บาท ซึ่งเจ้า

พนักงานยึดได้จากจำเลยเป็นของกลาง จำเลยให้การรับสารภาพฐานรับของโจร และ
ของกลางจำนวนนี้ผู้เสียหายได้รับคืนไปแล้ว ดังนี้ ศาลฎีกาโดยมติที่ประชุมใหญ่เห็น
ว่าเมื่อศาลชั้นต้นพิพากษาลงโทษฐานรับของโจร ความรับผิดชอบแห่งของจำเลย ก็จะต้อง
มีอยู่เฉพาะในส่วนที่เกี่ยวเนื่องกับความผิดทางอาญาฐานรับของโจรเท่านั้น
เพราะฉะนั้นที่ศาลชั้นต้นมีคำสั่งให้คืนหรือใช้ราคาทรัพย์สินตามคำขอท้ายฟ้องของโจทก์
จึงต้องแปลว่าเป็นคำสั่งให้คืนหรือใช้ราคาทรัพย์สินในส่วนที่จำเลยรับของโจรไว้เท่านั้น
เมื่อปรากฏว่าผู้เสียหายได้รับของกลางที่จำเลยรับของโจรไว้คืนไปแล้ว ผู้เสียหายจึง
ไม่อาจขอให้บังคับคดีส่วนแบ่งโดยขอให้ยึดทรัพย์สินของจำเลยขายทอดตลาดอีกได้"

พิพากษากลับ ให้ปล่อยทรัพย์สินที่เจ้าพนักงานบังคับคดียึดมาทั้งหมด

(ชวลิต นราลัย-อภินัย ปุષปาคม-ประวิทย์ ชัมภรัตน์)

แหล่งที่มา

สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ